

1501034-11.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, e do delito de corrupção de menores, estão confirmadas pelas provas amealhadas ao longo do caderno processual, daí porque a condenação é de rigor, restando a individualização da pena, o que faço a seguir.

a) Em relação ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo nº 1501034-11.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501034-11.2022.8.26.0536 - Nº de Controle 2022/000677

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

KAYKY VÍCTOR DE BARROS PRIOR e outro

Vistos.

Kayky Víctor de Barros Prior está sendo processado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo, pois, nos termos da denúncia, no dia 15 de março de 2022, por volta das 16 horas, na Avenida Presidente Kennedy, na altura do numeral 10427, Mirim, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, previamente ajustado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente J. K. d. S. S. O., e com um terceiro indivíduo não identificado, tentou subtrair, para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, bens pertencentes a Emanuely Nascimento de Souza, incluindo um aparelho de celular, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Prossegue a denúncia dispondo, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local mencionadas no parágrafo anterior, Kayky Víctor de Barros Prior corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente J. K. d. S. S. O., com ele praticando infração penal.

A denúncia foi recebida em 21 de março de 2022 (fls. 78/79).

O réu foi citado (fls. 101), apresentando resposta à acusação às fls. 105/108.

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima e uma testemunha; ao final, o réu foi interrogado. Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 144/155 e requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou em suas alegações finais acostadas às fls. 159/167, pela absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, a fixação da pena-base no mínimo legal, reduzindo-a aquém do mínimo, dada a atenuante da menoridade relativa, a aplicação da fração máxima em relação a forma tentada e o estabelecimento de regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, tanto quanto a configuração formal do delito de corrupção de menores, estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 2/3), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 18), bem como pela prova oral coligida. A autoria é incontestada.

Ouvida em juízo, a ofendida afirmou que foi buscar a neném na escola com sua sogra quando foram abordadas por três indivíduos, os quais afirmaram que não era pra gritar. O acusado estava com uma arma na cintura enquanto tentou pegar o celular na sua cintura, ao passo em que o terceiro indivíduo ficou apenas na esquina. Retornou à residência e ligou à polícia e posteriormente ficou sabendo que a escola também acionou a polícia. Na delegacia, reconheceu o réu e o adolescente sem qualquer dúvida, tendo tornado a reconhecer o acusado em juízo.

A testemunha Roberto Ojima Simião Júnior, policial militar, relatou que estava em patrulhamento quando o COPOM irradiou uma notícia de roubo, fato este perpetrado por três indivíduos de bicicleta com uma arma de fogo, os quais foram avistados pela guarnição logo após a notícia do crime, mas se evadiram ao notar a viatura. Realizada a abordagem do réu e do adolescente, foi localizado o simulacro em posse do acusado, tendo o terceiro indivíduo logrado êxito em se evadir. Na delegacia, antes de serem interrogados, confessaram informalmente a prática do ilícito.

Interrogado em juízo, o acusado asseverou que, por ter dívida com um parente do adolescente, participou do roubo. Conheceu o adolescente na FEBEM.

Dessa forma, o arcabouço probatório se configurou claro, seguro e harmônico, designando de maneira categórica a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, na modalidade tentada, eis que sua confissão se encontra corroborada pelos relatos da ofendida, que o reconheceu, nas duas fases da persecução penal, como sendo o autor dos fatos, sendo inarredável a prolação do édito condenatório.

No que pertine o crime de corrupção de menores, há anos nesta Comarca, pude perceber nos últimos tempos o aumento significativo de infrações praticadas mediante violência ou grave ameaça à pessoa com o envolvimento de adolescentes. Desse modo, penso que é caso de adotar o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 500 - A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal -, sob pena de punir da mesma forma agentes que não envolvem e outros que contam com o auxílio de adolescentes em infrações penais.

De rigor, pois, a condenação pelo crime de corrupção de menores, eis que restou demonstrado que o acusado praticou o crime de furto na companhia do adolescente, ciente de tal condição, tanto que o conhecia anteriormente. Consigno, por oportuno, que "a certidão de nascimento ou documento de identidade não são os únicos documentos válidos para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrar a menoridade o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável" (STJ; AgREsp nº 1.172.525/MG; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; j. 16/10/2017), ou seja, basta a qualificação no boletim de ocorrência para tanto. Conclui-se, destarte, que a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, e do delito de corrupção de menores, estão confirmadas pelas provas amealhadas ao longo do caderno processual, daí porque a condenação é de rigor, restando a individualização da pena, o que faço a seguir.

a) Em relação ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Na primeira fase da dosimetria, não há circunstância apta a aumentar a pena, motivo pelo qual fixo-a no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, estes no unitário e mínimo legal.

Em segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes e nem atenuantes a serem consideradas, pois embora a confissão e a menoridade relativa, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

Em última fase, reconhecendo a causa de aumento no delito de roubo referente ao concurso de agentes, o que ficou bem retratado nos autos, consoante o parágrafo 2º, do artigo 157 do Código Penal, majoro as penas em 1/3, alcançando, pois, o montante de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Outrossim, à vista da incidência do disposto no artigo 14, inciso II, do Código Penal, valendo-me de critério proporcional, tendo em vista o iter criminis da conduta do acusado, reduzo a reprimenda em 1/3, a qual resulta em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, e o pagamento de 8 (oito) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

b) Em relação ao crime de corrupção de menores.

Na primeira fase da dosimetria, não há circunstância apta a aumentar a pena, motivo pelo qual fixo-a no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.

Em segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes e nem atenuantes a serem consideradas, pois embora a confissão e a menoridade relativa, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

Em última fase, não há outras causas modificadoras, daí porque torno definitiva a pena sobredita.

Considerando o concurso material de condutas, fixo as penas definitivas em 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, e o pagamento de 8 (oito) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal

É cabível o regime inicial fechado de cumprimento de pena, pois o roubo é crime grave e intranquiliza toda a sociedade, além de ter sido praticado mediante concurso de agentes, aumentando o grau de reprovabilidade, importando também para tanto a irresponsável conduta do réu de praticar o delito em coautoria com um adolescente, tudo a exigir medidas drásticas, sendo incompatível com os regimes mais brandos de cumprimento de pena (artigo 33, § 3º do CP). Pelos critérios do artigo 44, inciso I, do Código Penal, não se mostram cabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, muito menos a concessão de sursis.

Detração e eventual progressão de regimes constituem institutos próprios da execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos do reeducando, não disponíveis ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Persistentes as razões que ensejaram a custódia cautelar, o caso é de manter o sentenciado no cárcere, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, o que faço para condenar Kayky Víctor de Barros Prior como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo, às penas de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 8 (oito) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória não terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 19 do Conselho Nacional de Justiça, em havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e encaminhe-se à VEC a fim de permitir a transferência do sentenciado a estabelecimento penal compatível

com o regime que lhe foi imposto, bem como a apreciação de eventuais benefícios da execução penal.

(c) Após o trânsito em julgado: (c.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (c.2) expeça-se a definitiva guia para execução da pena; e (c.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P.I.C.

Praia Grande, 20 de junho de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA